

1501973-76.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... a materialidade do delito de roubo majorado praticado por GABRIEL DA SILVA LEITE está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado, bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição e apreensão (fls. 23), e auto de reconhecimento positivo (fls. 26), bem como pelas provas orais produzidas em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501973-76.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501973-76.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2244208/2021 - DEL.POL.SUZANO, 20113655 - DEL.POL.SUZANO, 3446/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2244208 - DEL.POL.SUZANO, 2244208/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA LEITE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

GABRIEL DA SILVA LEITE, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, pois, em 08 de setembro de 2021, por volta das 19h13, na Avenida Brasília, 500 - Vila Urupês, nesta cidade e Comarca de Suzano, o acusado, em tese, juntamente com o adolescente G.F.T., mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo em face da vítima Y.G.V., teria subtraído para proveito comum, um aparelho celular

Samsung/A30 S, avaliado em R\$ 1400,00, pertencente à vítima.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o acusado supostamente facilitou a corrupção do adolescente de 17 anos mencionado acima.

Segundo a denúncia, o acusado, juntamente com o adolescente, em tese, avistou a vítima parada no semáforo com seu veículo, ao que a abordaram e anunciaram o assalto, exibindo um simulacro de arma de fogo e gritando "me dá a tela, me dá a tela". Ato contínuo, a vítima entregou o seu aparelho celular para a dupla, que se evadiu do local.

Logo depois, a vítima retornou para sua casa e juntamente com seu genitor, decidiram ir atrás dos roubadores, ao que conseguiram vê-los caminhando pela via pública, acionando os policiais militares, que saíram no encalço da dupla.

Após breve perseguição, o acusado e o adolescente foram abordados, tendo o segundo dispensando o simulacro de arma de fogo e, com o primeiro, foi encontrado o aparelho celular da vítima.

Em solo policial, a vítima reconheceu o denunciado e o adolescente como os autores do delito.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05.

Boletim de Ocorrência às fls. 07/12.

Auto de exibição e apreensão às fls. 23.

Auto de reconhecimento - positivo às fls. 26.

Laudo pericial às fls. 98/102.

A denúncia foi recebida no dia 17 de setembro 2021 (fls. 95/97).

O acusado foi citado e apresentou defesa preliminar às fls. 122/126.

Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos da vítima e das testemunhas da acusação. Por fim, foram levados a efeito o interrogatório do acusado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e, subsidiariamente pela substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação em estabelecimento psiquiátrico.

Junto as alegações finais, a defesa fez juntada de documento (relatório multiprofissional CAPS), às fls.288/289. Abriu-se vista ao Ministério Público, o qual se manifestou às fls.236/237.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

Com efeito, a materialidade do delito de roubo majorado praticado por GABRIEL DA SILVA LEITE está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado, bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição e apreensão (fls. 23), e auto de reconhecimento positivo (fls. 26), bem como pelas provas orais produzidas em juízo.

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo e, vez que o réu fora preso em flagrante delito praticando a infração descrita na denúncia.

A vítima Yasmin, em juízo, relatou que no dia dos fatos estava com seu irmão de 5 anos que estava no banco de trás. Parou no semáforo e vieram dois rapazes com uma arma exigindo o celular ao dizerem “me dá a tela”. Ele simulou engatilhar a arma e, por isso, entregou seu celular. Avisou seu pai, retornaram ao local, e viram os dois. Disse que nesse momento vinha uma viatura da polícia, acionaram os policiais que abordaram os roubadores. Disse que um dos policiais conseguiu segurar o rapaz e o outro correu, mas o outro policial conseguiu segurar o outro rapaz. Com eles encontraram o celular da depoente. A arma era de brinquedo e foi localizada com os dois. Não teve qualquer dúvida no reconhecimento em solo policial. Desde o momento em que foi assaltada até o momento em que os encontraram, não passou de 10 minutos. Nesta oportunidade reconhece sem sobra de dúvidas o acusado como sendo um dos autores. Disse que quem estava a frente do assalto com a arma de brinquedo era o menor de idade.

Nesse diapasão: “Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes” (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

O policial militar Marcelo Celso da Silva, em juízo, disse que estavam em patrulhamento e foram solicitados pela vítima que informou que foi roubada por duas pessoas. Ela passou as características e as vestes deles. Durante patrulhamento conseguiram capturar os dois. Foi localizado o celular da vítima e um simulacro de pistola. Tinha um maior e um menor de idade. Ambos confessaram a prática do roubo. A vítima reconheceu ambos. Disse que a arma apreendida estava com o adolescente e o celular com o acusado. O adolescente tentou correr, mas o acusado não resistiu. O acusado não estava alterado.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. - DJU 11.04.97 - pág. 12.189).

Por sua vez, o réu Gabriel da Silva Leite, no ato de seu interrogatório confessou os fatos. Disse que efetuou o roubo com o Guilherme. Venderiam o celular para consumir drogas. Disse que não tem passagens criminais. Disse que é usuário de cocaína. Disse que era ajudante de pedreiro, mas em razão do seu vício foi demitido.

Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o

criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim “flagrans” (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

Quanto à autoria, pelo réu, esta restou comprovada pelas declarações em juízo, bem como pelo reconhecimento realizado em juízo.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo por parte do acusado em concurso de pessoas.

Verifico, ainda, que o acusado, ao praticar o crime de roubo com o adolescente, facilitou a sua corrupção, o que por si só é o suficiente para a configurar a referida figura típica a qual se consuma com a prática do delito, por se tratar de crime formal.

Consigno, por fim, que o vício do acusado em entorpecentes, por si só não tem condições de afastar a sua responsabilidade penal, mormente porque, por ocasião do seu interrogatório, mostrou-se bem orientado, o que demonstra que tinha condições de se autodeterminar.

Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Pelo delito tipificado no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não verifico agravantes tampouco atenuantes.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento pelo concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Para o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de

reclusão.

Na segunda fase, não verifico agravantes tampouco atenuantes.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição de pena presente.

Agora, observada a existência de dois delitos distintos em ação única e, assim, reconhecido o concurso formal para a hipótese, nos termos do art. 70 do CP, majoro a pena aplicada, em 1/6 (um sexto), para, então, fixá-la em definitivo em 6 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa.

Em razão da primariedade do acusado e da quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Diante do exposto, CONDENO o réu GABRIEL DA SILVA LEITE à pena de 6 anos, 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito do artigo 157, §2, II e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Nego ao acusado o direito de recurso em liberdade uma vez que a gravidade em concreto de sua conduta justifica a manutenção da sua prisão cautelar para a manutenção da ordem pública.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se os preceitos da Lei n. 1.060/50.

Oportunamente, expeça-se guia de execução, lançando-se o nome dos réus no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, ao MP para execução; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA